

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1483/2533	พนักงานอัยการ กรมอัยการ	โจทก์
	นางสาวบุตร ทองเอี่ยม	จำเลย
	นางสาวบุตร ทองเอี่ยม จำเลย	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยขอให้ศาลสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา โดยผู้ขอประกันขอใช้หลักทรัพย์เดิมเป็นหลักประกัน

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 235 วรรคสาม จำเลยอายุไม่เกิน 20 ปีแต่พิเคราะห์พฤติการณ์แห่งคดีแล้ว ไม่มีเหตุลดมาตราส่วนโทษให้จึงให้จำคุก 2 ปี จำเลยให้การรับสารภาพ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 1 ปี

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว (สำนวนธุรการอันดับ 24)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวทั้งในระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ โดยในชั้นอุทธรณ์ตีราคาประกัน 100,000 บาท (สำนวนธุรการอันดับ 2,4)

คำสั่ง

พิจาระห์แล้ว เป็นคดีที่ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงสมควรจะได้พิจารณา
ฎีกาของจำเลยประกอบด้วย แต่จำเลยยังมีได้ยื่นฎีกามา จึงไม่อนุญาตปล่อยชั่วคราว
ในชั้นนี้ ให้ยกคำร้อง

พิจาระห์แล้ว เป็นคดีที่ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงสมควรจะได้พิจารณา
ฎีกาของจำเลยประกอบด้วย แต่จำเลยยังมีได้ยื่นฎีกามา จึงไม่อนุญาตปล่อยชั่วคราว
ในชั้นนี้ ให้ยกคำร้อง

(พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-อากาศ บำรุงชีพ-อุดม เฟื่องฟุ้ง)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>